

ARLINDO DE SOUZA E SILVA NETO

Prioridade Idoso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciana Piovesan

Vistos.

ARLINDO DE SOUZA E SILVA NETO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, nas circunstâncias de fato ali descritas, agindo em concurso de agentes e unidade de desígnios, com três comparsas não identificados, subtraíram para eles, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, em face das vítimas F. M. C. e G. J. S., 115 aparelhos de telefone celular, de diversas marcas, em prejuízo da empresa vítima VIA VAREJO S/A, "Casas Bahia".

O inquérito policial foi instaurado mediante portaria.

A denúncia foi recebida a fls. 388/389.

Citado, o réu ofertou resposta escrita a fls. 401.

Durante a instrução foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado.

Em memoriais escritos, a representante do Ministério Público, discorrendo sobre toda a prova produzida e entendendo comprovada a autoria do roubo, pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A Defesa, preliminarmente, arguiu nulidade a alegar inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, infringindo art. 210, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal. No mérito, requereu a absolvição, a alegar frágil a prova acusatória. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal, o aumento mínimo da pena pela presença de duas causas de aumento, o regime inicial diverso do fechado e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A preliminar de nulidade da prova arguida pela Defesa é inconsistente e deve ser repelida, vez que, do que se constata, os policiais cujos depoimentos foram colhidos, pese estarem no mesmo prédio quando da tomada dos seus relatos, estavam em ambientes diversos, não havendo nada de concreto que denote ter o segundo deles ouvido a narrativa do primeiro.

No mérito, de outro lado, o pedido da Defesa deve ser acolhido, eis que flagrante a fragilidade da prova, a qual determina, à míngua de elementos seguros, firmes, coerentes e concatenados quanto à autoria do crime pelo réu, a improcedência desta ação penal. Desta forma malgrado comprovada a materialidade da infração pelo boletim de ocorrência de fls. 07/23, pelo laudo pericial das imagens captadas no local dos fatos de fls. 320/270, além prova oral colhida.

O réu, em interrogatório judicial, negou a autoria do crime, dizendo não saber a razão de estar sendo acusado da prática do crime. Nunca teve uniforme da TIM ou teve o apelido TIM, trabalhava em uma lanchonete. Tem uma tatuagem no rosto desde 2016 e tem 1,78 de altura.

Sua negativa não pode ser afastada.

Com efeito, a vítima feminina disse que trabalhava com as vendas na loja. Foi ao vestiário para pegar o carregador de seu celular e, quando saía, na frente do caixa, viu uma pessoa armada, que mandou que entregasse o celular. Ele estava com a arma na cintura e somente levantou a blusa, a arma era cromada, só viu o cabo. Esse era o assaltante moreninho. Ele mandou que a declarante ficasse por ali, que devolveria o seu celular e, depois de cinco minutos, o outro assaltante, de pele branca, e que nem mesmo tinha visto, saiu e ambos foram embora correndo. Eles levaram celulares do estoque e devolveram o seu bem. Efetuaram o boletim de ocorrência e em delegacia lhe mostraram um caderno com cerca de três fotos, dentre

as quais reconheceu somente a de uma pessoa, a do assaltante moreno, que a abordou. Na foto de fls. 38, o indivíduo é o mais parecido com o assaltante. Não viu tatuagem no rosto do roubador. Na foto de fls. 369 não reconhece o assaltante que a abordou. Em juízo, apresentada ao réu e outras pessoas, a vítima disse que o acusado é bem parecido, mas não tem certeza, porque os fatos ocorreram há mais de três anos.

A vítima masculina esclareceu que estava trabalhando no estoque na loja quando dos fatos, quando uma pessoa o cutucou pelas costas, mandando que o seguisse. Não sabe se ele usava uma arma, acredita que sim, mas não viu. Ele inseriu vários celulares em duas sacolas e, arrastando os bens para fora, foi embora. Não chegou a ver nenhum outro assaltante, mas ficou sabendo pelos outros funcionários da loja que havia outro. Não chegou a ver a fisionomia do indivíduo que entrou no estoque e pelo que se lembra não efetuou qualquer reconhecimento em delegacia. Não reconheceu o réu que lhe foi apresentado em juízo.

O policial civil Everton esclareceu que a investigação acerca dos fatos se deu a partir de um outro caso, de um roubo ocorrido na loja Samsung em um shopping de Guarulhos. Em tal investigação, identificaram uma associação entre pessoas que praticavam roubos de aparelhos eletrônicos em lojas de shopping. Apuraram as identidades dos agentes a partir de interceptações telefônicas e outras diligências. Segundo foi apurado, o réu era o líder do grupo. O réu foi relacionado aos tais crimes por conta de identificação de sua imagem com a imagem dos assaltantes captadas no dia dos fatos. O réu, inclusive, sempre usava um uniforme da empresa TIM, em todos os roubos. Estavam monitorando os criminosos e sabiam que o réu comemorava na igreja os sucessos de seu roubo. Sabiam porque ele postava que estava na igreja nas redes sociais. Ele foi indiciado em quarenta inquéritos. Não se lembra se alguma das vítimas dos autos reconheceu o réu por fotografia em delegacia, acredita que sim, porque ele foi indiciado. Quando de sua prisão, o réu admitiu que fazia parte do grupo que praticava os roubos, mas não falou que algum roubo específico. Reconheceu o uniforme da empresa de telefonia que o réu usava na prática dos crimes a fls. 366.

No mesmo sentido foi o relato do outro policial Fausi. Destacou também que o réu era uma das lideranças da quadrilha, que participava de todas ou quase todas as ações criminosas. Também não se lembrou se as vítimas dos autos reconheceram o réu. O réu costumava praticar os crimes usando um uniforme da empresa TIM.

Pois bem, esta a prova produzida, mas ela, como se adiantou, não autoriza a condenação, eis que o decreto de procedência da ação demanda, insista-se, prova segura, a qual não decorre do quanto colhido em instrução, sequer se conjugado com o laudo de fls. 320/370 ou tampouco com as declarações da vítima feminina colhidas em solo policial a fls. 35.

É que o réu não foi reconhecido pessoalmente por qualquer uma das vítimas, sequer em fase policial, não tendo sido com ele apreendido qualquer bem roubado e nem mesmo qualquer instrumento utilizado na prática delitiva.

De fato, a vítima feminina disse que o apontou como um dos seus algozes em fase policial através da fotografia que lhe foi mostrada (fls. 38), todavia nem mesmo aqui se vê segurança no apontamento a que procedera, a considerar ter a ofendida dito em juízo, quando indagada pela Defesa quanto ao tal ato de reconhecimento policial, que "bateu o olho - na foto - e falou 'esse é parecido'", quando lhe foram apresentadas cerca de três fotos, não sabe ao certo. Ora, apontar o réu que lhe foi apresentado em foto como parecido com um dos assaltantes não incute no juízo a certeza da autoria, ainda mais não tendo havido, como se explicitou, reconhecimento pessoal, apenas tendo a vítima dito em juízo que o réu que lhe fora apresentado em sala de reconhecimento no fórum tinha "o olhar" parecido com o do roubador e não apresentando certeza.

Dos relatos das vítimas, portanto, sequer aqueles apresentados em fase policial, se tem o suficiente e bastante à condenação.

De outro lado, quanto aos depoimentos dos policiais, o que veio aos autos é que o réu teria sido relacionado aos fatos aqui tratados por conta de identificado como autor de outro crime, que vitimou estabelecimento de comércio de celulares de Guarulhos, através de interceptações telefônicas inclusive. Apurou-se, segundo os

policiais, que em tal outro crime e em outros ainda os quais se vinculou ao acusado, um dos criminosos, justamente apontado como o aqui denunciado, usava roupa da empresa TIM, tal como fazia um dos agentes neste roubo tratado nos autos, como bem se verifica de fls. 330/331, 333, 349/351, 353/354, 356/359.

Não há nesta ação em julgamento, porém, prova efetiva de que pelo tal outro crime ocorrido em Guarulhos o réu tenha sido condenado definitivamente e, assim, reconhecido como assaltante que, em outra oportunidade, usava roupa da empresa de telefonia que também foi usada por um dos roubadores no delito aqui sob análise. No entanto, ainda que houvesse tal prova, o elemento circunstancial, por não acompanhado de reconhecimento do réu por qualquer uma das vítimas e por ele não ter sido encontrado em poder da res ou de instrumento do crime, é apenas indício, este apto somente a autorizar o manejo da ação, mas não a sua procedência.

De tudo, analisado tudo quanto produzido nos autos, constata-se que não sanada a dúvida quanto à autoria do crime pelo denunciado, de sorte que, à vista do que preceitua o princípio do in dubio pro reo, merece ele ser absolvido das imputações que lhe pesam.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal, para ABSOLVER o réu ARLINDO DE SOUZA E SILVA NETO, qualificado nos autos, das imputações que o deram como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e 2º-A, I, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado esta decisão, comunique-se.

Autorizo a destruição da mídia apreendida, a qual foi objeto do exame pericial de fls. 320/370.

P.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA